

시정 요구 / 통 보

1. 제 목: 국유재산 대장관리 불철저
2. 소관부점: 충북지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

충북지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제66조 제1항 및 같은 법 시행령 제68조 제1항에 따르면 중앙관서의 장등은 국유재산의 구분과 종류에 따라 총괄청이 정하는 서식으로 그 소관에 속하는 국유재산의 대장을 작성하여 갖추되, 국유재산의 대장은 전산자료로 대신할 수 있으며,

같은 법 제66조 제2항에 따르면 중앙관서의 장등은 매년 그 소관에 속하는 국유재산의 실태를 조사하여 국유재산 대장을 정비하도록 되어 있다.

또한, 같은 법 시행령 제69조 제1항에 따르면 중앙관서의 장등은 국유재산의 취득, 관리전환, 처분 및 그 밖의 사유로 증감·이동이 있을 때에는 지체 없이 그 내용을 대장에 적고, 부속도면을 정리하도록 되어 있다.

한편, 국유재산관리시스템(이하 “국유iN” 이라 한다)에서는 공부면적, 대장면적¹²⁾, 공유여부 등을 재산관리 담당자가 입력하여 전산자료로 관리하도록 되어 있다.

따라서, 재산관리 담당자는 지적재조사, 경계정정, 분할 등 사유로 국유재산이 증감 또는 이동되어 공부면적, 대장면적 등이 변경될 경우 이를 확인하여 국유iN에 정확하게 반영하여 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 충북지역본부 소관 국유재산에 대하여 토지 대장에 표기된 대장정보¹³⁾와 국유iN에 입력된 대장정보를 비교 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

‘충청북도 ♣♣시 ♣♣면 ♣♣리 000’ 소재 국유재산의 경우 2023. 9. 5. 지적재조사 완료로 토지대장 면적이 542㎡에서 486㎡로 변경되었으나, 감사일 현재까지 대장면적이 542㎡로 입력되어 관리되는 등

[표 6] 및 [별지 2] “대장면적 관리 불철저 명세” 와 같이 국유iN에 공유여부가 ‘부’로 입력되어 있으나 토지대장 면적과 국유iN에 입력된 ‘대장면적’이 일치하지 않는 사례¹⁴⁾가 291건 확인되었다.

12) 공부면적 중 우리 공사에서 직접 관리하는 면적

- (소유 형태가 공유인 경우) 공부면적 > 대장면적
- (소유 형태가 공유가 아닌 경우) 공부면적 = 대장면적

13) 국토교통부(국가공간정보센터)로부터 행정공동이용망을 통해 국유재산 관련 토지대장 데이터를 연계받아 디지털시스템실에서 월 1회 국유iN에 적재하고 있음

14) 재산소유 형태가 공동 소유가 아닌 경우 토지대장 면적과 국유iN에 입력된 공부면적, 대장면적이 모두 일치하는 것이 정상적임

[표 6] 대장면적 관리 불철저 현황

불일치 사유	건수	물건상태	건수
--------	----	------	----

“기재 생략”

또한, ‘충청북도 ♣♣시 ♣♣동 0000-00’ 소재 국유재산의 경우 2023. 3. 24. ‘충청북도 ♣♣시 ♣♣동 0000-00’ 와 분할되어 토지대장 면적이 176㎡에서 28㎡로 감소되었으나, 감사일 현재까지 대장면적 176㎡로 관리되고 있고, 피대부자 ○○○과 경작 목적으로 체결된 대부계약의 면적이 176㎡으로 유지되고 있는 등

토지대장 면적과 국유iN에 입력된 대장면적이 일치하지 않는 국유재산 291필지 중 대부계약이 체결되어 있는 143필지가 확인되므로, 해당 필지를 점검하여 실제 사용면적에 변동이 있는 경우 대부계약 면적 증감처리 및 대부면적 감소에 따른 대부료 환급 등의 조치를 취할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 충북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 국유재산 대장 관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

충북지역본부 본부장은 토지대장 면적과 국유iN에 입력된 대장 관련 면적이 일치하지 않는 291건에 대하여 국유iN에 입력된 대장 면적을 변경하는 등 필요한 조치를 하시기 바라며(시정)

토지대장 면적과 국유iN에 입력된 대장면적이 일치하지 않는 국유재산 291필지 중 대부계약이 체결되어 있는 143필지를 점검하여 대부계약 면적 변경 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)